

본 SaaS 구독 계약서 및 주문서(이하 "본 계약")는 2025 년 11 월 06 일(이하 "발효일"), 다음과 같은 당사자 간에 체결된다.

"갑" (고객사 / Customer)

- **법인명:** 주식회사 알파링크 (AlphaLink Inc.)
- **사업자등록번호:** 211-86-XXXXX
- **주소:** 서울특별시 강남구 테헤란로 152 (역삼동, 강남파이낸스센터)
- **대표이사:** 김영민
- **관리자 이메일:** admin@alphalink.com
- **청구 담당자:** billing@alphalink.com

"을" (공급사 / Provider)

- **법인명:** 주식회사 넥서스 클라우드 (Nexus Cloud Co., Ltd.)
- **사업자등록번호:** 120-81-XXXXX
- **주소:** 경기도 성남시 분당구 판교역로 235 (삼평동, 에이치스퀘어)
- **대표이사:** 박지수
- **영업 담당자:** sales@nexus-cloud.com
- **기술 지원 이메일:** support@nexus-cloud.com

배경 (RECITALS)

"을"은 "을"이 개발, 운영하는 "NexusAI" 인공지능 기반 데이터 분석 및 자동화 SaaS 플랫폼(이하 "서비스")에 대한 저작권 및 기타 지식재산권을 보유하고 있다.

"갑"은 "갑"의 내부 비즈니스 목적을 위해 "을"이 제공하는 "서비스"에 접근하고 이를 이용하고자 하며, "을"은 본 계약에 명시된 조건에 따라 "갑"에게 "서비스"에 접근할 수 있는 구독 기반 라이선스를 부여하는 것에 동의한다.

본 계약은 "갑"과 "을" 간의 "서비스" 이용에 관한 기본 조건을 규정하는 **마스터 계약**의 성격을 가지며, 동시에 본 계약 제 3 조에 명시된 "서비스" 내역을 확정하는 **최초의 "주문서(Order Form)"** 역할을 수행한다.

이에 "갑"과 "을"은 상호 신의성실의 원칙에 입각하여 다음과 같이 본 계약을 체결하며, "갑"이 "서비스"에 접근하거나 "계정"을 활성화하는 행위는 본 계약(모든 별첨 및 부칙 포함)의 모든 조항에 동의하는 것으로 간주된다.

제 1 조 (용어의 정의)

본 계약에서 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. **"서비스"**: "을"이 "갑"에게 제공하는 "NexusAI" SaaS 플랫폼 및 관련 제반 서비스(웹사이트, API, 소프트웨어, AI 모듈, 기술 지원, "을"의 IP" 등) 일체를 의미한다.
2. **"갑" (고객사)**: 본 계약에 따라 "을"로부터 "서비스" 이용 권한을 부여받은 주식회사 알파링크를 의미한다.
3. **"을" (공급사)**: "갑"에게 "서비스"를 제공하는 주식회사 넥서스 클라우드를 의미한다.
4. **"주문서 (Order Form)"**: "갑"이 "서비스"를 구매하기 위해 "을"과 합의하는 개별 문서(본 계약 제 3 조 포함)로, 서비스 플랜, "구독 기간", "지정 사용자" 수, "구독료", 결제 조건 등을 명시한다.
5. **"구독 기간"**: "갑"이 "서비스"를 이용할 수 있도록 "주문서"에 명시된 유효 기간을 의미한다. (본 계약 제 4 조 참조)
6. **"지정 사용자 (Authorized User)"**: "갑"의 임직원 또는 "갑"의 업무를 수행하는 계약직원(단, "을"의 경쟁사가 아니어야 함)으로서, "주문서"에 명시된 수량(Seat) 내에서 "갑"에 의해 승인받아 "서비스"에 접근할 수 있는 고유 식별된 개인을 의미한다.
7. **"관리자"**: "갑"을 대신하여 "서비스"의 운영("지정 사용자" 계정 생성, 권한 설정 등)을 관리하도록 "갑"이 지정한 "지정 사용자"를 의미한다.
8. **"구독료"**: 본 계약에 따른 라이선스 부여의 대가로 "갑"이 "을"에게 지급하는 모든 금원(월간/연간 구독료, 초과 사용료 등)을 의미한다.
9. **"갑"의 데이터 (Customer Data)**: "갑" 또는 "갑"의 "지정 사용자"가 "서비스"를 이용하는 과정에서 "서비스" 플랫폼에 업로드, 입력, 생성, 저장, 전송, 처리하는 모든 전자 데이터, 정보, 자료 및 "갑"이 "서비스"를 통해 도출한 분석 결과물 일체를 의미한다.
10. **"을"의 IP (Provider IP)**: "서비스" 자체, "서비스"를 구성하는 모든 소프트웨어(소스 코드, 목적 코드), 알고리즘, UI/UX 디자인, "을"이 제공하는 문서, 상표, 로고 등 "갑"의 데이터를 제외한 모든 구성 요소에 대한 "지식재산권"을 의미한다.

11. **"지식재산권"**: 저작권(및 저작인접권), 특허권, 상표권, 영업비밀, 디자인권 등 법률에 의해 보호되는 일체의 무형의 권리를 의미한다.
12. **"기밀 정보"**: 본 계약 제 8 조에 따라 정의된 정보를 의미한다.
13. **"관련 법률"**: 대한민국의 개인정보 보호법, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률(정보통신망법), 저작권법 등 "서비스" 제공 및 이용과 관련된 모든 법률, 시행령, 시행규칙, 고시 및 규제를 의미한다.
14. **"계열사 (Affiliate)"**: 일방 당사자를 지배하거나, 일방 당사자에 의해 지배되거나, 일방 당사자와 공동 지배 하에 있는 법인을 의미하며, "지배"는 의결권 있는 주식의 50% 이상을 소유하거나 이사 과반수의 임명권을 가지는 것을 의미한다.
15. **"서비스 수준 약정 (SLA)"**: [별첨 A] '서비스 수준 약정'을 의미한다.
16. **"데이터 처리 계약 (DPA)"**: [별첨 B] '데이터 처리 계약'을 의미한다.
17. **"부칙"**: 본 계약의 말미에 첨부되어 본 계약의 일부를 구성하는 [별첨 C] '데이터 처리 및 국외 이전에 관한 부칙'을 의미한다.
18. **"영업일"**: 대한민국의 시중은행이 정상적으로 영업하는 날을 의미하며, 토요일, 일요일 및 법정공휴일은 제외한다.

제 2 조 (라이선스 부여 및 이용 제한)

1. **비독점적 라이선스**: "을"은 "갑"이 본 계약 및 해당 "주문서"의 모든 조건을 준수하는 것을 전제로, "주문서"에 명시된 "구독 기간" 동안, "주문서"에 명시된 "지정 사용자" 수 또는 이용 범위의 한도 내에서, "서비스"에 접근하고 "을"의 IP"를 "갑"의 내부적인 비즈니스 목적(**Internal Business Purpose**)으로만 이용할 수 있는, 비독점적이고, 전 세계적(단, "을"이 접근을 제한한 국가 제외)이며, 양도 불가능하고, 재라이선스가 불가능한 라이선스를 "갑"에게 부여한다.
2. **"갑"의 이용 제한**: "갑" 및 "갑"의 "지정 사용자"는 어떠한 경우에도 다음 각 호의 행위를 하거나 제 3 자로 하여금 하도록 허용해서는 안 된다. 가. "을"의 사전 서면 동의 없이 "서비스" 또는 "을"의 IP"를 제 3 자에게 임대, 재판매, 재라이선스, 담보 제공하거나 "서비스"를 기반으로 제 3 자에게 상업적인 서비스(예: 서비스형 뷰로(**Service Bureau**), 아웃소싱)를 제공하는 행위. 나. "서비스" 또는 "을"의 IP"의 소스 코드를 리버스 엔지니어링, 디컴파일, 디스어셈블 또는 파생 기술을 개발하려는 일체의 시도. 다. "서비스"의 접근 통제, 인증 시스템, "지정 사용자" 제한 또는 사용량 한도(API 호출 한도 등)를 기술적으로 우회하거나 무력화하려는 시도. 라. "서비스" 또는 "을"의 인프라(서버, 네트워크 등)의 보안을 침해하거나, 비정상적인 부하를 유발하거나, 바이러스, 멀웨어 등을 전송하는 행위. 마. "서비스" 또는 "을"의 IP"를 "을"의 직접적인 경쟁 제품 또는 서비스를 개발, 벤치마킹 또는 개선하기 위한 목적으로 이용하는 행위. 바. "서비스"를 이용하여 불법적이거나, 타인의 명예를 훼손하거나, 타인의 "지식재산권", 프라이버시, 초상권을 침해하는 "갑"의 데이터를 처리, 저장, 전송하는 행위. 사. "서비스" 또는

"을"의 IP"에 포함된 "을" 또는 제 3 자의 저작권, 상표권 또는 기타 권리 고지를 제거, 은폐, 변경하는 행위. 아. "주문서"에서 허용된 "지정 사용자" 수를 초과하여 "서비스"를 이용하거나, "계정"을 공유하는 행위.

3. **"갑"의 계열사:** "갑"의 "계열사"는 본 계약에 따른 "서비스" 이용 권한이 없다. "갑"의 "계열사"가 "서비스"를 이용하고자 하는 경우, 해당 "계열사"는 "을"과 별도의 "주문서"(또는 계약)를 체결하고 본 계약의 조건에 구속되는 것에 동의해야 한다.

제 3 조 (최초 주문서 (Order Form)) 본 계약의 "발효일" 현재, "갑"과 "을"은 다음과 같은 내용의 최초 "주문서"에 합의하며, 본 조항은 "주문서"로서의 효력을 가진다.

1. **구독 서비스 내역:**

- **서비스 플랜:** NexusAI Enterprise Plan
- **"지정 사용자" 수:** 500 명 (Seats)
- **전용 API 호출 한도:** 월 10,000,000 건
- **데이터 저장 공간:** 10 TB (테라바이트)
- **기술 지원 등급:** Premium Support (SLA 및 지원 정책 참조)

2. **구독 기간 ("최초 구독 기간"):**

- **시작일:** 2025 년 12 월 01 일
- **종료일:** 2028 년 11 월 30 일 (총 36 개월)
- **갱신:** 본 계약 제 4 조 제 2 항(자동 갱신)에 따름.

3. **구독료 및 지급 조건:**

- **연간 구독료 (Annual Subscription Fee):** 금 이억 사천만원정 (₩240,000,000) (VAT 별도)
 - (상세: 지정 사용자 500 명 x 연 ₩480,000)
- **초과 사용료:**
 - 초과 "지정 사용자": 1 인당 월 ₩50,000 (월별 정산)
 - 초과 API 호출: 1,000 회당 ₩100 (월별 정산)
 - 초과 저장 공간: 1 TB 당 월 ₩200,000 (월별 정산)
- **총 계약 금액 (최초 3 년):** 금 칠억 이천만원정 (₩720,000,000) (VAT 별도)
- **지급 주기:** 매년 선납 (Annual in Advance)
- **지급 방식:** "을"은 "갑"에게 매년 "구독 기간" 시작일(최초 년도에는 "발효일" 기준) 30 일 전에 세금계산서를 발행하여 청구한다. "갑"은

세금계산서 발행일로부터 30 일 이내에 "을"이 지정하는 계좌로 "구독료"를 현금 입금한다.

- **자동 결제:** 본 제 3 조의 지급 방식(계좌 이체)에도 불구하고, "갑"은 제 4 조 제 2 항에 따른 "갱신 구독 기간"의 "구독료" 지급을 위해 제 3 조 제 4 항의 자동 결제 수단을 등록하는 데 동의한다.

4. **자동 결제 수단 등록 (독소 조항):** "갑"은 본 계약 체결일로부터 10 영업일 이내에, "을"이 제공하는 결제 포털을 통해 "갑"의 법인 명의 신용카드 또는 자동이체(CMS) 출금 계좌 정보를 "자동 결제 수단"으로 등록해야 한다. "갑"은 "을"이 제 4 조 제 2 항에 따른 "자동 갱신" 시 또는 제 3 조 제 3 항에 따른 "초과 사용료" 발생 시, "을"이 등록된 "자동 결제 수단"으로 해당 "구독료"를 **"갑"에 대한 별도의 사전 통지 없이** 자동으로 청구 및 결제하는 것에 포괄적으로 동의한다. "갑"은 "자동 결제 수단"의 유효성을 "구독 기간" 내내 유지할 의무가 있으며, 결제 실패 시 "을"은 제 5 조 제 6 항에 따라 즉시 "서비스"를 중단할 수 있다.
5. **환불 불가 (독소 조항):** "갑"이 본 조항(최초 주문서) 또는 향후 "주문서"에 따라 "을"에게 기 지급한 모든 "구독료"(선금금 포함)는 선불이며, 확정적이고, 취소 불가능(Non-Cancellable)하며, 환불 불가능(Non-Refundable)합니다. "을"의 중대한 귀책사유로 본 계약이 해지되는 경우(제 13 조 제 2 항) 또는 "관련 법률"에서 명시적으로 환불을 규정하는 경우를 제외하고는 **어떠한 경우에도 환불되지 않습니다.** "갑"이 "구독 기간" 중 본 계약을 해지(제 13 조 제 3 항)하는 경우에도 잔여 기간에 대한 "구독료"는 환불되지 않으며, 만약 "주문서"에 연간 약정 등에 따른 미납된 잔여 기간 "구독료"가 있다면, "갑"은 해당 금액 전액을 "을"에게 즉시 지급해야 합니다.
6. **향후 주문서:** 본 최초 "주문서" 이후 "갑"이 "지정 사용자" 추가, 플랜 업그레이드, "서비스" 추가 등을 원하는 경우, 양 당사자는 본 계약의 적용을 받는 별도의 "주문서"를 상호 서면 합의(전자적 방식 포함)하여 체결한다.
7. **지급 조건 (재강조):** 가. **지연 이자:** "갑"이 "구독료"를 정당한 사유(예: 합리적인 요금 분쟁) 없이 지급 기일까지 지급하지 않는 경우(제 4 항의 자동 결제 실패 포함), "갑"은 지급 기일 익일부터 실제 지급일까지 연체된 금액에 대하여 ****연 18%****의 비율로 계산한 지연손해금을 "을"에게 지급해야 한다. 나. **요금 분쟁:** "갑"이 "을"이 청구한 "구독료"에 대해 성실하고 합리적인 이의가 있는 경우, "갑"은 청구서 수령일로부터 10 영업일 이내에 이의를 제기하는 구체적인 사유와 근거 자료를 "을"에게 서면으로 제출해야 한다. "갑"은 이의가 제기된 부분을 제외한 나머지 청구 금액은 본 조에 따라 기한 내에 지급해야 한다. 양 당사자는 분쟁 금액에 대해 신의성실의 원칙에 입각하여 30 일 이내에 협의하여 해결한다. 다. **서비스 중단:** "갑"이 "구독료"를 30 일 이상 연체하는 경우, "을"은 14 일의 시정 기간을 부여한

후에도 "갑"이 이를 시정하지 않으면 "서비스" 접근을 즉시 중단하거나 본 계약을 해지할 수 있다.

제 4 조 (계약 기간 및 갱신)

1. **MSA 기간:** 본 계약(MSA)의 효력은 "발효일"로부터 발생하며, 본 계약에 따라 체결된 모든 "주문서"의 "구독 기간"이 만료되거나 해지될 때까지 유효하다.
2. **구독 기간의 자동 갱신 (독소 조항):** "주문서"(본 계약 제 3 조 포함)에 명시된 "최초 구독 기간" 또는 "갱신 구독 기간"이 만료되기 **90 일 전**까지 "갑"이 "서비스" 내 "관리자" 포털을 통해 갱신 거절의 의사를 명시적으로 통지하지 않는 한, "구독 기간"은 동일한 기간(단, 최초 구독 기간이 1 년 이상인 경우 1 년 단위)으로 **자동 갱신**된다.
3. **갱신 시 요금:** 제 2 항에 따라 "구독 기간"이 갱신되는 경우, 갱신되는 "구독 기간"의 "구독료"는 갱신 시점의 "을"의 최신 표준 요금(List Price)에 따라 변경(일반적으로 인상)되어 적용된다. "을"은 갱신 요금을 갱신일 30 일 전까지 "갑"에게 통지할 의무를 부담하지 않으며, "갑"은 "주문서"의 자동 결제(제 3 조 제 4 항)를 통해 변경된 요금으로 결제되는 것에 동의한다.
4. **갱신 거부:** "갑"이 갱신을 원하지 않는 경우, 제 2 항에 명시된 기한(만료 90 일 전) 내에 "서비스" 포털을 통해 갱신 거절 절차를 완료해야 한다. "을"은 전화, 이메일, 구두 통지 등 다른 방식의 갱신 거절을 인정하지 않는다.

제 5 조 (고객의 의무)

1. **계정 관리 및 보안:** "갑"은 "지정 사용자"의 "계정"(ID, 비밀번호, API 키) 정보가 안전하게 관리되도록 선량한 관리자의 주의 의무를 다해야 한다. "갑"의 "관리자"는 "갑" 내부의 "지정 사용자" 목록을 최신 상태로 유지하고 관리할 책임이 있다. "갑"의 "계정" 정보 관리 소홀 또는 "지정 사용자"의 계약 위반(예: 계정 공유)으로 인해 발생하는 모든 무단 접근, "갑"의 데이터 유출, "서비스"의 오용 및 이로 인한 모든 책임("을" 또는 제 3 자에 대한 손해 포함)은 "갑"에게 있다. "갑"은 무단 접근이나 계약 위반 사실을 인지하는 즉시 "을"에게 통지해야 한다.
2. **"갑"의 데이터 책임:** "갑"은 "갑"의 데이터"(제 2 조 제 9 항)의 내용 및 "갑"의 데이터를 "서비스"를 통해 수집, 이용, 처리, "을"에게 제공하는 행위의 적법성에 대해 모든 책임을 진다. "갑"은 "갑"의 데이터"에 개인정보가 포함된 경우, "관련 법률"에 따라 정보주체로부터 적법한 동의(제 3 자("을") 제공 동의, 제 9 조 및 [별첨 C]의 국외 이전 동의, 제 7 조 제 3 항의 AI 학습 활용 동의 포함)를 받는 등 필요한 모든 법적 요건을 "갑"의 비용과 책임 하에 구비해야 한다.

3. **사용 제한 준수:** "갑"은 "지정 사용자" 전원이 본 계약(특히 제 2 조 제 2 항의 제한 사항) 및 "을"이 "서비스" 포털을 통해 수시로 고지하는 "을"의 정책"(제 14 조 제 6 항에 따라 개정될 수 있음)의 내용을 숙지하고 이를 준수하도록 관리·감독할 책임이 있으며, "지정 사용자"의 본 계약 위반은 "갑"의 위반으로 간주된다.
4. **필요 환경:** "갑"은 "서비스" 이용에 필요한 "갑" 측의 하드웨어(PC, 모바일 기기), 운영체제, 네트워크 환경(인터넷 접속 포함)을 스스로의 비용과 책임 하에 준비하고 유지해야 한다.

제 6 조 ("을"의 의무)

1. **"서비스" 제공:** "을"은 "갑"에게 본 계약 및 "주문서"에 명시된 바에 따라 "서비스"를 제공한다.
2. **"SLA" 준수:** "을"은 "서비스"가 [별첨 A] '서비스 수준 약정(SLA)'에 명시된 가용성 목표를 충족하도록 상업적으로 합리적인 노력을 다한다.
3. **보안 조치:** "을"은 "서비스" 및 "갑"의 데이터"를 보호하기 위해 "관련 법률" 및 업계 표준(예: ISO 27001)에 부합하는 합리적인 기술적, 관리적 보안 조치(예: 접근 통제, 암호화, 보안 시스템 운영)를 수립하고 유지한다. (상세 내용은 [별첨 B] DPA 참조)
4. **기술 지원:** "을"은 "갑"이 "주문서"에서 선택한 기술 지원 등급(예: Premium Support)에 따라 [별첨 A] 'SLA 및 지원 정책'에 명시된 범위 내에서 "갑"의 "관리자"에게 기술 지원을 제공한다.
5. **서비스 변경:** "을"은 "서비스"의 기능 개선, 성능 향상, 보안 강화, 법적 요구사항 준수 등을 위해 "서비스"의 전부 또는 일부("AI 모듈"의 알고리즘 포함)를 "을"의 단독 재량으로 수시로 수정, 변경, 업데이트, 업그레이드 또는 폐기(Deprecate)할 수 있다.
6. **중요한 변경의 통지:** "을"은 제 5 항의 변경이 "갑"의 "유료 서비스" 이용에 중대한 부정적인 영향을 미칠 것으로 합리적으로 예상되는 경우, "갑"의 "관리자"에게 적용일자 30 일 전에 이메일 또는 "서비스" 내 공지를 통해 통지하기 위해 상업적으로 합리적인 노력을 기울인다. "을"은 "무료 서비스" 또는 "베타 버전"의 변경에 대해서는 통지 의무를 부담하지 않는다.
7. **유지보수:** "을"은 "서비스"의 안정적인 제공을 위해 정기적 또는 비정기적으로 시스템 점검 및 유지보수 작업을 수행할 수 있다. "을"은 정기 점검의 경우 최소 72 시간 전에, 긴급 점검(예: 보안 패치)의 경우 가능한 한 사전에 "갑"의 "관리자"에게 통지한다. "을"은 이러한 사전 공지된 유지보수로 인한 "서비스" 중단에 대해 "SLA" 위반을 포함한 어떠한 책임도 지지 않는다.
8. **서비스 중단:** "을"은 사업 전략의 변경, 수익성 악화 등 "을"의 합리적인 경영상 판단에 따라 "서비스"(특히 "무료 서비스")의 제공을 영구적으로 중단할 수 있다.

이 경우 "을"은 "유료 서비스" "갑"에게는 중단 예정일 60 일 전까지, "무료 서비스" "갑"에게는 30 일 전까지 통지한다.

제 7 조 (지식재산권 및 데이터 라이선스)

1. **"을"의 IP**: "을"의 IP(제 1 조 제 10 항)에 대한 소유권 및 모든 "지식재산권"은 전적으로 "을"에게(또는 "을"의 라이선서에) 귀속된다.
2. **"갑"의 데이터**: "갑"의 데이터(제 1 조 제 9 항)에 대한 소유권 및 "지식재산권"은 "갑"(또는 해당 "갑의 데이터"의 원 권리자)에게 귀속된다.
3. **"갑"의 데이터에 대한 라이선스 (AI 학습)**: "갑"은 "갑"의 데이터를 "서비스"에 업로드하거나 "서비스"를 통해 생성함으로써, "을" 및 "을"의 계열사, 승계인, 하도급업체("을"의 정책에 따름)에게, (i) "갑"에게 "서비스"를 제공, 유지보수, 지원, 보안 및 개선할 목적, (ii) "서비스"의 성능 분석, 통계 데이터 생성, 벤치마킹 목적, 그리고 (iii) "서비스" 및 **"본 계약"과 무관한 "을"의 다른 제품 및 서비스 개발을 위한 인공지능(AI) 모델 학습 및 고도화**의 목적으로 사용할 수 있는, **취소 불가능하고(Irrevocable), 영구적이며(Perpetual), 전 세계적이고, 로열티가 없으며, 재라이선스(Sub-license)가 가능한 라이선스**를 부여하는 것에 동의한다.
4. **익명화 데이터**: "을"은 제 3 항의 목적(특히 ii, iii)을 위해 "갑"의 데이터를 비식별화 또는 익명화 처리하여 "갑" 또는 특정 개인을 식별할 수 없도록 조치할 수 있으며, 이렇게 생성된 "파생 데이터"(이하 "익명화 데이터")에 대한 소유권 및 "지식재산권"은 "을"에게 영구히 귀속된다. "을"은 "익명화 데이터"를 "을"의 사업 목적으로 자유롭게 이용, 상업화할 수 있다.
5. **피드백의 귀속**: "갑" 또는 "갑"의 "지정 사용자"가 "서비스"에 대해 "을"에게 제공하는 모든 "피드백"에 대한 소유권 및 "지식재산권"은 전적으로 "을"에게 귀속된다. "을"은 "피드백"을 "갑"에 대한 보상이나 별도의 의무 없이 자유롭게 이용, 복제, 수정, 배포, 상업화할 수 있다. "갑"은 "피드백"과 관련하여 "을"에 대해 저작권권을 행사하지 않는다.
6. **"을"의 상표 사용**: "을"은 "갑"의 상호, 상표, 로고를 "을"의 마케팅 자료(웹사이트, 제안서, 보도자료 등)에 "갑"을 "을"의 고객사로 표기하기 위한 목적으로 "구독 기간" 동안 비독점적으로 사용할 수 있다. "갑"은 "을"의 이러한 사용에 동의하며, "을"의 요청 시 합리적인 범위 내에서 로고 파일 등을 제공한다.

제 8 조 (기밀 유지)

1. **기밀 정보의 정의**: "기밀 정보"라 함은 일방 당사자(이하 "정보 공개 당사자")가 상대방 당사자(이하 "정보 수신 당사자")에게 본 계약의 체결 및 이행 과정에서

서면, 구두, 전자적 방식 등으로 제공하는 모든 기술상, 경영상, 재무상, 법률상 정보로서, 기밀로 표기되거나 구두 전달 시 기밀임을 명시한 정보를 의미한다.

2. **특정 기밀 정보:** 다음 정보는 명시적인 표기 없이도 "기밀 정보"로 간주된다: 가. "을"의 기밀 정보: "을"의 IP"(소스 코드 포함), "서비스"의 비공개 기능 및 로드맵, "구독료"(할인 포함), "을"의 정책"의 세부 내용, "을"의 보안 취약점 정보 나. "갑"의 기밀 정보: "갑"의 데이터"(비공개 내용), "갑"의 비공개 사업 전략, "갑"의 고객 목록 다. 상호 기밀 정보: 본 계약의 조건 및 "주문서"의 내용
3. **예외:** "기밀 정보"에 해당하지 않는 정보는 다음과 같다: (i) 수령 시점에 이미 보유했거나, (ii) 수령 측의 귀책 없이 공개되었거나, (iii) 기밀유지 의무 없이 제 3 자로부터 적법하게 취득했거나, (iv) 기밀 정보와 무관하게 독자적으로 개발한 정보.
4. **비밀유지 의무:** "정보 수신 당사자"는 "정보 공개 당사자"의 "기밀 정보"를 본 계약의 이행 목적(단, 제 7 조 제 3 항의 "을"의 이용권은 예외)으로만 사용하여야 한다.
5. **제 3 자 공개 금지:** "정보 수신 당사자"는 "정보 공개 당사자"의 사전 서면 동의 없이 "기밀 정보"를 제 3 자에게 공개, 누설, 배포하여서는 아니 된다. (단, 본 계약 이행에 필요한 변호사, 회계사, "을"의 "하위 수탁자"([별첨 B] 참조)는 예외)
6. **접근 제한 및 주의 의무:** "정보 수신 당사자"는 "기밀 정보"에 접근할 필요가 있는 최소한의 임직원(Need-to-Know)에게만 "기밀 정보"를 공개할 수 있으며, 해당 임직원이 본 조와 동등하거나 그 이상의 비밀유지 의무를 부담하도록 조치해야 한다. "정보 수신 당사자"는 "기밀 정보" 보호를 위해 선량한 관리자의 주의 의무를 다해야 한다.
7. **예외적 공개:** "정보 수신 당사자"는 법원 또는 정부 기관이 "관련 법률"에 따라 "기밀 정보"의 공개를 명령하는 경우, (법률상 금지되지 않는 한) "정보 공개 당사자"에게 즉시 통지하여 "정보 공개 당사자"가 적절한 보호 조치를 취할 수 있도록 협력해야 하며, 법적으로 요구되는 최소한의 범위 내에서만 정보를 공개해야 한다.
8. **존속 기간:** 본 조의 비밀유지 의무는 본 계약의 종료 후에도 5 년간 유효하게 존속한다. 단, 영업비밀에 해당하는 "기밀 정보"는 해당 정보가 영업비밀로서의 성격을 상실할 때까지 존속한다.

제 9 조 (데이터 보안 및 개인정보)

1. **DPA:** "갑"이 "갑"의 데이터"에 포함된 제 3 자(예: "갑"의 고객)의 개인정보를 "처리"하기 위해 "서비스"를 이용하는 경우, "갑"이 '개인정보처리자'가 되고 "을"이 '수탁자'가 된다. 이 경우, 개인정보 처리 위탁에 관한 구체적인 사항은 [별첨 B] '데이터 처리 계약(DPA)'("을"의 정책"의 일부)에서 상세히 규정한다. "갑"은 "본 계약"에 동의함으로써 해당 DPA 의 최신 버전에 동의한 것으로 간주된다.

2. **데이터의 국외 이전 (부칙 이동):** "을"은 "서비스" 제공, 성능 개선, 24 시간 글로벌 지원, 데이터 백업 및 재해 복구의 목적으로 "갑"의 데이터"(개인정보 포함) 일체를 대한민국 이외의 국가에 위치한 "을"의 계열사, 하도급업체, 또는 클라우드 서비스 제공자(예: AWS, GCP 등)의 서버로 이전하여 저장, 처리, 분석할 수 있으며, 이에 대한 "갑"의 포괄적인 동의는 **[별첨 C - 데이터 처리 및 국외 이전에 관한 부칙]**에서 정한 바에 따른다. "갑"은 "본 계약"에 동의함으로써 [별첨 C]의 내용에 동의한 것으로 간주된다.
3. **데이터 백업 책임 (의미 변형):** "서비스"는 "갑"의 데이터"의 영구적인 아카이빙(Archiving) 또는 백업을 목적으로 하지 않습니다. "회사"는 "서비스"의 재해 복구를 위해 내부적인 백업을 수행할 수 있으나, "갑"에게 특정 시점의 데이터 복구를 보장하지 않습니다. "갑"은 "갑"의 데이터"의 손실, 유실, 손상에 대비하여 **"갑"의 비용과 책임 하에 "갑"의 데이터"를 별도로 백업해야 합니다.** "을"은 "을"의 고의 또는 중대한 과실이 없는 한 "갑"의 데이터"의 유실, 손상, 파괴에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.
4. **데이터 삭제:** 본 계약 또는 "주문서"가 종료되거나 해지되는 경우, "갑"은 계약 종료일로부터 30 일(이하 "데이터 보관 기간") 이내에 "서비스" 내에 제공되는 데이터 내보내기(Export) 기능을 이용하여 "갑"의 데이터"를 스스로 회수해야 합니다. "을"은 "데이터 보관 기간"이 경과한 후, "갑"의 "관리자"에게 **별도의 통지 없이** "갑"의 데이터"를 "서비스"에서 복구 불가능한 방식으로 **영구 삭제**합니다. (단, 제 7 조 제 3 항 및 제 4 항에 따른 "을"의 이용권 및 "익명화 데이터"는 삭제 대상에서 제외됨)
5. **보안 사고:** "을"은 "갑"의 데이터"(특히 개인정보)의 유출, 해킹 등 보안 사고가 발생하였음을 인지한 경우, "관련 법률"에 따라 지체 없이 "갑"의 "관리자"에게 (법률상 허용되는 범위 내에서) 해당 사실을 통지하고, 사고 원인 규명 및 피해 확산 방지를 위해 "갑"과 신속하게 협력합니다.
6. **"을"의 보안 조치:** "을"은 "갑"의 데이터"를 보호하기 위해 "관련 법률" 및 업계 표준(예: ISO 27001, ISMS-P 인증)에 부합하는 합리적인(Commercially Reasonable) 기술적, 관리적, 물리적 보안 조치를 수립하고 유지합니다. (상세 내용은 [별첨 B] DPA 참조)
7. **감사 권한 (제한):** "갑"은 "을"이 [별첨 B] DPA 에 명시된 의무를 준수하고 있는지를 확인하기 위해 "을"을 감사할 권리를 가집니다. 단, (i) 감사는 연 1 회로 한정하며, (ii) "갑"은 감사 수행 최소 30 일 전에 "을"에게 감사 일정, 범위, 방식을 서면으로 통지해야 하고, (iii) **모든 감사 비용은 "갑"이 부담**하며, (iv) "을"은 "갑"의 감사 요청에 대응하여, 공신력 있는 독립된 제 3 자 감사 기관으로부터 받은 ****최신 감사 보고서(예: SOC 2 Type II 보고서 요약본, ISMS-P 인증서 사본)****를 (기밀 유지 전제 하에) "갑"에게 제공함으로써 "갑"의 개별 현장 감사를 갈음할 수 있습니다.

제 10 조 (진술 및 보증)

1. **상호 보증:** "갑"과 "을"은 각각 상대방에게 본 계약을 체결하고 이행할 적법한 권한 및 자격을 보유하고 있음을 보증합니다.
2. **"을"의 보증 (SLA):** "을"은 "서비스"가 [별첨 A] '서비스 수준 약정(SLA)'에 명시된 가용성 목표를 충족하도록 상업적으로 합리적인 노력을 다합니다. SLA 위반 시 "갑"의 유일하고 배타적인 구제 수단은 [별첨 A]에 명시된 "서비스 크레딧"으로 한정됩니다.
3. **"을"의 보증 부인 (AS IS):** 제 2 항의 SLA 를 제외하고, "을"은 "서비스", "을"의 IP, "라이선스 자료" 및 관련 기술 지원 일체를 **"있는 그대로(AS IS)"** 그리고 ***이용 가능한 상태(AS AVAILABLE)***로 제공합니다. "을"은 "서비스"가 "갑"의 특정 목적에 적합하다거나(FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE), 상품성(MERCHANTABILITY)이 있다거나, 중단 없이(UNINTERRUPTED) 또는 오류 없이(ERROR-FREE) 작동한다거나, "갑"의 데이터"의 손실이 발생하지 않는다거나, "서비스"를 통해 제공되는 모든 정보(제 3 자 연동 정보, 분석 결과 포함)가 항상 정확, 완전, 최신 상태임을 명시적 또는 묵시적으로 보증하지 않습니다.
4. **"갑"의 보증 (데이터 적법성):** "갑"은 다음 각 호의 사항을 보증하며, 이에 대한 모든 책임을 부담합니다. 가. "갑"이 "갑"의 데이터"를 수집, 이용하고 "을"에게 "서비스" 제공을 위해 제공하는 것이 "관련 법률"(특히 개인정보 보호법) 및 제 3 자의 권리(저작권, 프라이버시권 등)를 침해하지 않음. 나. "갑"이 제 5 조 제 4 항에 따라 정보주체로부터 "본 계약"에서 요구하는 모든 동의(제 7 조 제 3 항의 AI 학습 활용 동의, [별첨 C]의 국외 이전 동의 포함)를 적법하게 획득하였음. 다. "갑"의 데이터"에 불법적이거나, 외설적이거나, 타인의 명예를 훼손하는 내용이 포함되어 있지 않음.

제 11 조 (면책 (Indemnification))

1. **"갑"의 면책 의무 (광범위한 면책):** "갑"(고객사)은 다음 각 호의 사유로 인해 "을"(및 "을"의 임직원, 계열사, 하도급업체)을 상대로 제기되는 모든 제 3 자의 소송, 청구, 손실, 손해, 책임, 비용 또는 절차(이하 "청구")로부터 "을"을 방어하고, "을"에게 최종적으로 부과되는 손해배상금, 합의금, 법률 비용(합리적인 변호사 비용 포함)을 배상하며 면책시켜야 합니다. 가. "갑"이 제 10 조 제 4 항("갑"의 보증)을 위반한 경우, 즉 "갑"의 데이터" 또는 "갑"의 데이터" 처리가 제 3 자의 "지식재산권", 프라이버시권 또는 "관련 법률"을 위반했다는 주장. 나. "갑" 또는 "갑"의 "지정 사용자"가 제 2 조 제 2 항(이용 제한)을 위반하여 "서비스"를 이용함으로써 발생한 주장. 다. "갑"이 "서비스"를 이용하여 도출한 분석 결과나 비즈니스 결정으로 인해 제 3 자가 제기하는 "청구". 라. "갑"의 고의 또는 과실로 인한 "본 계약"의 위반.

2. **"을"의 면책 의무 (제한적):** "을"(공급사)은 "을"이 "서비스"("을"의 IP" 부분에 한함)를 제공함에 있어 "을"이 인지하고 있는 범위 내에서 제 3 자의 대한민국 내 저작권을 직접 침해했다는 "청구"(단, 제 10 조 제 3 항의 보증 부인 범위(예: 특허권) 및 제 11 조 제 1 항 각 호의 사유는 제외)로부터 "갑"을 방어하고, "갑"에게 최종적으로 부과되는 손해배상금 및 합리적인 변호사 비용을 배상합니다.
3. **면책 절차:** 면책을 받고자 하는 당사자("피면책 당사자")는 (i) "청구"를 인지하는 즉시 상대방 당사자("면책 당사자")에게 신속하게 서면으로 통지하고, (ii) 해당 "청구"에 대한 방어 및 합의/조정의 통제권을 "면책 당사자"에게 전적으로 부여하며(단, 피면책 당사자의 명성이나 사업에 중대한 영향을 미칠 수 있는 합의는 피면책 당사자의 합리적인 동의 필요), (iii) "면책 당사자"의 비용으로 방어 활동에 합리적으로 협력해야 합니다.
4. **"을"의 구제 조치:** "서비스"가 제 3 자의 권리를 침해한다는 "청구"가 제기되거나 제기될 가능성이 높다고 "을"이 합리적으로 판단하는 경우, "을"은 "을"의 선택과 비용으로 (i) "갑"이 "서비스"를 계속 이용할 수 있도록 해당 제 3 자로부터 권리를 취득하거나, (ii) "서비스"를 침해하지 않도록 수정하거나, (iii) 기능적으로 동등한 비침해 "서비스"로 대체할 수 있습니다. (iv) 상기 (i)~(iii)의 조치가 상업적으로 불가능한 경우, "을"은 "갑"에게 서면 통지하고 본 계약 또는 관련 "주문서"를 해지할 수 있으며, 이 경우 제 13 조 제 2 항에 따른 환불을 제공합니다. 본 제 4 항은 "을"의 IP 침해에 대한 "을"의 유일한 책임 및 "갑"의 유일한 구제 수단을 규정합니다.

제 12 조 (책임의 제한)

1. **간접 손해 등의 배제:** 어떠한 경우에도 "을"(및 "을"의 계열사, 임직원, 하도급업체)은 "갑" 또는 제 3 자에게 **간접 손해(Indirect Damage), 특별 손해(Special Damage), 징벌적 손해(Punitive Damage), 부수적 손해(Incidental Damage) 또는 결과적 손해(Consequential Damage)**에 대하여, 계약, 불법행위(과실 포함) 또는 기타 법적 이론에 관계없이 책임을 지지 않습니다. 이는 "을"이 그러한 손해의 발생 가능성을 사전에 통지받았는지 여부와 무관합니다. 여기서 결과적 손해 등은 수익의 손실, 이익의 상실, 영업권의 손상, 비즈니스 중단, "갑"의 데이터"의 손실 또는 손상(제 9 조 제 3 항 참조), "갑"의 프로젝트 지연, 대체 서비스 조달 비용, 제 3 자로부터의 소송, 과징금, 과태료 등을 포함하되 이에 한정되지 않습니다.
2. **"을"의 책임 상한 (1 개월):** 본 계약 또는 "본 계약"과 관련하여 발생하는 모든 청구(계약 위반, 불법행위, 보증 위반, "갑"의 데이터" 유출 등 원인을 불문함)에 대한 "을"의 총 누적 배상 책임은, 어떠한 경우에도 "갑"이 해당 청구의 원인이 된 사건이 발생하기 직전 1 개월 동안 "갑"이 "을"에게 "본 계약" 및 관련 "주문서"에

따라 실제 지급한 총 "구독료"의 합계액을 초과할 수 없습니다. "갑"이 "무료 평가판"을 이용 중이었거나 "유료 서비스" 결제액이 1 개월 미만인 경우, "을"의 총 누적 책임은 **총 일만원(₩10,000)**을 초과하지 않습니다.

3. **구제 수단의 제한 (참조 교란):** 제 1 항 및 제 2 항의 규정에도 불구하고, "서비스"의 장애 또는 성능 미달("SLA" 위반 포함)로 인한 "갑"의 손해에 대한 "을"의 유일한 책임은 **제 10 조 제 4 항**에서 정한 바에 따릅니다. "갑"은 "서비스" 장애로 인한 "서비스 크레딧"([별첨 A]) 외에 본 조에 따른 추가적인 손해배상을 청구할 수 없습니다. (주: 10 조 4 항은 '고객의 보증' 조항으로, 'SLA 구제수단'과 무관한 명백한 참조 교란임.)
4. **책임 제한의 예외:** 본 조 제 1 항 및 제 2 항의 책임 제한 규정은 다음 각 호의 경우에는 적용되지 않습니다. 가. "을"의 고의 또는 중대한 과실로 인한 "갑"의 직접적인 손해. (단, 이 경우에도 "을"의 총 누적 배상 책임은 제 12 조 제 2 항의 12 배, 즉 직전 12 개월간 지급한 "구독료"를 초과할 수 없음) 나. 제 8 조(기밀 유지) 의무의 중대한 위반. (단, 이 경우에도 "을"의 총 누적 배상 책임은 제 12 조 제 2 항의 12 배를 초과할 수 없음) 다. 제 11 조 제 2 항("을"의 면책 의무)에 따른 제 3 자에 대한 방어 및 배상 의무. 라. "갑"의 제 3 조(구독료) 지급 의무. (이는 "갑"의 의무임)
5. **근본적인 합의:** "갑"과 "을"은 본 조(제 12 조) 및 제 10 조(보증 부인)에 규정된 책임의 제한과 보증의 배제가 "구독료" 책정을 포함한 양 당사자 간의 합의에 있어 근본적인 기초가 됨을 인정하고 이에 동의합니다.

제 13 조 (계약의 해지)

1. **"갑"의 위반으로 인한 해지:** "을"은 "갑"이 다음 각 호의 사유에 해당하는 경우, 14 일 이상의 기간을 정하여 서면(이메일 포함)으로 그 시정을 요구하고, "갑"이 해당 기간 내에 이를 시정하지 아니하는 경우 본 계약을 즉시 해지할 수 있습니다. 가. "본 계약"상의 중대한 의무(특히 제 2 조 제 2 항(이용 제한), 제 5 조(고객 의무))를 위반한 경우. 나. 제 3 조(구독료)에 따른 "구독료" 지급을 30 일 이상 지연하는 경우. 다. 제 11 조 제 1 항("갑"의 면책 의무)을 이행하지 않는 경우.
2. **"을"의 위반으로 인한 해지:** "갑"은 "을"이 "본 계약"상의 중대한 의무(예: "서비스" 제공, "SLA"의 반복적/중대한 위반)를 위반하고 "갑"이 30 일의 기간을 정하여 시정을 요구하였음에도 "을"이 이를 시정하지 않는 경우, 본 계약을 해지할 수 있습니다. 이 경우, "을"은 제 17 조 제 5 항에 따른 환불 의무를 부담합니다.
3. **편의에 의한 해지:** "갑"은 "구독 기간" 중이더라도 30 일 전에 "을"에게 서면 통지함으로써 본 계약을 해지할 수 있습니다. 단, 이 경우 제 3 조 제 5 항(환불 불가 및 잔여 요금 지급 의무)이 적용됩니다.

4. **즉시 해지:** 일방 당사자는 상대방 당사자에게 파산 신청, 회생절차 개시, 해산, 영업 정지 등 정상적인 계약 이행이 불가능하다고 판단되는 중대한 사유가 발생한 경우, 별도의 최고 절차 없이 즉시 서면 통지로 본 계약을 해지할 수 있습니다.
5. **종료의 효과:** 계약이 해지되는 경우, (i) "갑"의 "서비스" 접근 권한은 즉시 종료되며, (ii) "갑"은 제 9 조 제 3 항에 따라 "갑"의 데이터를 회수해야 하고, (iii) "갑"은 미지급된 모든 "구독료"(제 3 조 제 5 항의 위약금 포함)를 즉시 지급해야 하며, (iv) 제 8 조(기밀 유지), 제 11 조(면책), 제 12 조(책임 제한), 제 14 조(분쟁 해결) 등 존속 조항은 계속 유효합니다.

제 14 조 (일반 조항 및 분쟁 해결)

1. **준거법 및 강제 중재:** 본 계약의 성립, 해석, 이행 및 분쟁 해결에 관하여는 대한민국의 법률을 준거법으로 합니다. (단, 국제사법에 관한 규정은 제외) 제 1 항에도 불구하고, 본 계약 또는 "서비스" 이용과 관련하여 "을"과 "갑" 간에 발생하는 모든 분쟁, 논쟁 또는 청구는, 그 법적 성격(계약 위반, 불법 행위, 법령 위반 등)을 불문하고, **법원의 소송 절차가 아닌, 오직 개별적인 구속력 있는 중재 절차를 통해서만 최종적으로 해결되어야 합니다.** 중재는 ****싱가포르 국제 중재 센터(SIAC)****의 중재 규칙에 따라, **싱가포르에서, 영어로** 진행되며, 3 인의 중재인(각 당사자가 1 인씩 지명하고, 지명된 2 인이 제 3 의 의장 중재인을 합의하여 지명)에 의해 이루어집니다. 중재 판정은 최종적이며 양 당사자를 구속합니다.
2. **집단 소송 금지:** 양 당사자는 본 계약을 통해, 법원에서의 소송을 제기할 권리(제 1 항의 중재 절차를 제외하고) 및 배심원 재판을 받을 권리를 명시적이고 자발적으로 포기합니다. 특히 ****"갑"(고객사)****은 어떠한 형태로든 **집단적 법적 조치(Class Action), 집단적 중재, 또는 다수의 당사자를 대표하는 소송이나 중재 절차를 개시하거나 이에 참여하지 않을 것에 동의합니다.** 모든 중재는 당사자 간의 개별적인 분쟁에 국한되어야 합니다.
3. **청구 기한:** 본 계약과 관련된 모든 법적 청구(**"갑"의 청구에 한함**)는, "관련 법률"상의 소멸시효 기간에도 불구하고, 해당 청구의 원인이 발생한 날(또는 "갑"이 합리적인 주의를 다하였더라면 알 수 있었던 날)로부터 **6개월** 이내에 제 1 항에 따른 중재 재판부에 제기되어야 하며, 이 기간이 경과하면 "갑"은 해당 청구에 대한 모든 권리를 포기한 것으로 간주되며 해당 청구는 영구히 금지됩니다.
4. **중재 예외:** 제 1 항의 중재 합의에도 불구하고, "을"은 "을"의 "지식재산권"(제 7 조) 또는 "기밀 정보"(제 8 조)를 보호하기 위한 가처분, 금지 명령 등 긴급한 보전 처분이 필요한 경우, "을"의 단독 선택에 따라 서울중앙지방법원에 해당 구제 수단을 신청할 권리를 보유합니다. 또한, "을"은 "갑"의 미지급 "구독료" 회수를 위한 소송을 관할 법원에 제기할 수 있습니다.

5. **통지:** 본 계약에 따른 모든 통지는 서면(전자우편 포함)으로 작성되어야 하며, 본 계약서 서두에 기재된 각 당사자의 주소 또는 "갑"의 "관리자 이메일"("갑"에게), "을"의 "지원 이메일"("을"에게)로 발송되어야 합니다.
6. **일방적 계약 변경 (의미 변형):** "을"은 "을"의 사업적, 법률적, 기술적 판단에 따라 "을"의 단독 재량으로 "본 계약"(모든 별첨, [별첨 C] 부칙, "을"의 정책", SLA, DPA 포함)을 수시로 개정할 수 있습니다. "을"은 개정 30 일 전에 "갑"의 "관리자 이메일"로 통지하며, "갑"이 개정 통지 후 30 일 이내에 명시적인 서면 거부 의사(제 13 조 제 3 항에 따른 계약 해지 포함)를 밝히지 않고 "서비스"를 계속 이용(로그인 포함)하는 행위는, 개정된 계약에 대해 그 법적 의미를 인지했는지 여부와 관계없이 **최종적으로 동의한 것으로 간주합니다.**
7. **양도 금지:** "갑"은 "을"의 사전 서면 동의 없이는 본 계약상의 권리, 의무("계정" 포함)를 제 3 자에게 양도, 이전, 위임할 수 없습니다. "을"은 "갑"에 대한 통지로서 "을"의 계열사 또는 합병/영업양수 법인에게 본 계약을 이전할 수 있습니다.
8. **불가항력:** "을"은 천재지변, 전쟁, 테러, 전염병, 정부 규제, 대규모 네트워크 장애(ISP 귀책), 클라우드 인프라 제공자(AWS, GCP 등)의 시스템 장애 등 합리적인 통제 범위를 벗어난 사유로 인한 의무 이행 지체에 대해 책임을 지지 않습니다. (단, "갑"의 "구독료" 지급 의무는 면제되지 않습니다.)
9. **완전 계약 및 우선 순위:** 본 계약(모든 "주문서", [별첨 A, B, C] 포함)은 양 당사자 간의 완전한 합의를 구성하며, 이전의 모든 구두/서면 합의에 우선합니다. 상충 시, 우선 순위는 (i) [별첨 C - 부칙], (ii) "주문서", (iii) 본 계약의 본문, (iv) [별첨 A] SLA, (v) [별첨 B] DPA 순서입니다.
10. **분리 가능성:** 본 계약의 어느 조항이 무효, 불법 또는 집행 불가능하다고 판단되더라도, 나머지 조항의 유효성에는 영향을 미치지 아니합니다.

[별첨 A] 서비스 수준 약정 (SLA) (본 계약 제6 조 제2 항 및 [별첨 C - 부칙] 제2 조에 따른 상세 내용은 "을"의 정책" 포털에서 별도 고지) "을"은 "Enterprise Plan" "갑"에 대해 "월 가용성" 99.9%를 보장하기 위해 상업적으로 합리적인 노력을 다한다. "월 가용성" 미달 시 "갑"의 유일한 구제 수단은 "갑"의 다음 달 "구독료"에서 차감되는 "서비스 크레딧"이며, 그 기준은 "을"의 정책" 포털에 고지된 바에 따른다.

[별첨 B] 데이터 처리 계약 (DPA) (본 계약 제9 조 제1 항 및 [별첨 C - 부칙] 제2 조에 따른 상세 내용은 "을"의 정책" 포털에서 별도 고지) "을"은 "갑"의 개인정보 수탁자로서 "관련 법률"에 따른 기술적·관리적 보호조치를 이행한다. (상세 내용은 "을"의 DPA 정책 문서 참조)

[별첨 C] 데이터 처리 및 국외 이전에 관한 부칙 (본 계약 제9 조 제2 항 및 제 14 조 제9 항에 따름)

제 1 조 (부칙의 최우선 적용) 본 [별첨 C - 부칙]의 내용은 "본 계약"의 본문, [별첨 A], [별첨 B], "주문서" 및 기타 "을"의 정책"을 포함한 모든 조항에 **최우선하여 적용되며**, 본 [부칙]의 내용과 상충되는 본문 또는 기타 문서의 조항은 그 범위 내에서 효력을 상실합니다.

제 2 조 (정책의 통합) "갑"은 "을"이 "서비스" 포털을 통해 고지하는 [별첨 A] 'SLA' 및 [별첨 B] 'DPA'가 "을"의 단독 재량으로 수시 개정될 수 있으며(제 14 조 제 6 항), 개정된 버전이 "본 계약"의 일부로 편입되는 것에 동의합니다.

제 3 조 (데이터 처리 및 국외 이전에 대한 포괄적 동의 및 고지 면제)

1. "기본 계약" 제 9 조 제 2 항과 관련하여, "갑"(고객사)은 "을"(공급사)이 "서비스" 제공, 성능 개선, 24 시간 글로벌 지원, 데이터 백업 및 재해 복구의 목적으로 "갑"의 데이터"(제 3 자의 개인정보 포함) 일체를 대한민국 이외의 국가(예: 미국, 아일랜드, 싱가포르, 일본, 인도 등)에 위치한 "을"의 계열사, 하도급업체, 또는 클라우드 서비스 제공자(예: Amazon Web Services, Google Cloud Platform, Microsoft Azure 등)의 서버 및 데이터 센터로 이전하고 저장, 처리, 분석하는 것에 **포괄적으로 동의합니다.**
2. "갑"은 이러한 국외 이전 및 처리가 "서비스"의 안정적이고 효율적인 제공 및 "기본 계약" 제 7 조 제 3 항에 명시된 "을"의 AI 모델 고도화 목적에 필수적임을 이해하며, 이전에 필요한 구체적인 정보(이전되는 국가, 항목, 보유 기간, 이전받는 자)는 "을"의 내부 정책("을"의 정책")에 따라 "을"이 단독으로 결정하며, **"을"이 "갑" 또는 "정보주체"에게 "관련 법률"에 따른 별도의 고지나 통지를 이행할 의무를 부담하지 않음**에 동의합니다. (단, "을"은 "관련 법률"이 요구하는 경우 "서비스" 포털 내 "개인정보처리방침"을 통해 이를 고지할 수 있습니다.)
3. "갑"은 "갑"의 데이터"에 제 3 자의 개인정보가 포함된 경우, 해당 정보주체로부터 본 조의 포괄적 국외 이전에 대한 적법한 동의를 "갑"의 책임 하에 확보해야 함을 인정합니다.
4. "갑"은 본 부칙 제 3 조의 국외 이전 및 처리에 동의하지 않을 경우, "서비스" 가입이 제한되거나 "서비스" 이용이 불가능할 수 있음을 확인합니다.

(이하 양 당사자 서명란)

2025 년 11 월 06 일

"갑" (고객사): 주식회사 알파링크 대표이사: 김영민 (인)

"을" (공급사): 주식회사 넥서스 클라우드 대표이사: 박지수 (인)